

ДОГОВОР

**ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ПРИРОДНИ
БОГАТСТВА – ВАРОВИЦИ, ЧРЕЗ ДОБИВ ОТ НАХОДИЩЕ
“ЦАРЕВЕЦ”, ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ**

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни
са заличени в сън. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД



Днес 18.06.1999г., гр.София, Република България на основание:

▪ Чл. 2, ал.3, т. 2 и чл. 8, ал.1 от Закона за концесиите, съгласно които концесионерът може да бъде определен и пряко, без търг или конкурс в случаите на пар. 5а от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия и

▪ Решение на Министерски съвет №310 от 11.05./1999г., обн. ДВ. бр. №46/99г., на основание чл.6, ал.4 и чл.7 във връзка с чл.4, ал.1, т.1 от Закона за концесиите /ЗК/ и чл. 20 от ЗК и чл.33 от Закона за подземните богатства.

СТРАНИТЕ

1. **МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**, наричан по-долу за краткост **КОНЦЕДЕНТ**, представляван от Заместник министър председателя и Министър на промишлеността - **АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ**,

и

2. **“Хемус -М”ЕАД**, вписано с Решение №7 от 18.12.1995г. на Врачанския окръжен съд по ф.д. №2672/1991г., БУЛСТАТ 106002703-Ю, дан. № 1066500094, наричано по-долу за краткост **КОНЦЕСИОНЕР**, със седалище гр. Мездра, Врачанска област и адрес на управление ул.”Христо Ботев”№1, представлявано от изпълнителния директор – **ТОШО СТОЯНОВ ЦОНДАШКИ, ЕГН**

СКЛЮЧИХА НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.1./1/ **КОНЦЕДЕНТЪТ** предоставя на концесионера, концесия с предмет особено право на ползване на подземни природни богатства – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, чрез добив от находище “Царевец”, Врачанска област, индивидуализирано с координатите на точки с номера 1,2,3,10,11,13,14,15,16 и 17 на контура на запасите, съгласно координатен регистър в координатна система “1970г” (Приложение№2).

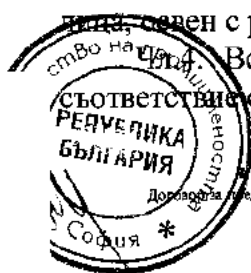
/2/ Подземните природни богатства – варовици са с качества за производство на плочи и разнокаменни изделия.

УСЛОВИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА

Чл.2 При ползване на подземните природни богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, включително чрез предвиждане в инвестиционната програма на концесионера на средства и мерки за това.

Чл.3. Правата и задълженията по концесионния договор да не се прехвърлят на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет.

Чл.4. Всички дейности по предоставената концесия следва да се извършват в съответствие с установените технически и технологични стандарти.



Договор за предоставяне на концесия за подземни природни богатства – варовици, чрез добив от

Чл.5. Всяка геолошко-техническа, екологична и друга документация, свързана с обекта на концесията е собственост на КОНЦЕДЕНТА. За срока на концесията документацията се води от КОНЦЕСИОНЕРА.

Чл.6. КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извършва добива като:

1. осигурява оптимално изземване на запасите при среден рандеман на блокове – 30 на сто;
2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на природни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като се спазват законите, правилниците и наредбите за правилното и безопасно разработване;
4. не застрашава компонентите на околната среда;
5. осъществява свързаните с концесията дейности съобразно утвърдените със съответните проекти: ред на изземване на запасите; ограничения и мерки за опазване и възстановяване на земните недра и околната среда; ред и етапност за рекултивация на нарушените терени.
6. гарантира нормалната експлоатация на обекта на концесия за срока на концесионния договор.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР

Чл.7. /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – варовици, от находище “Царевец”;
2. право на собственост върху добитите варовици;
3. право на собственост върху отпадъка от добива и преработката;
4. да извършва за своя сметка и след предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА и с компетентните държавни органи необходимите дейности за експлоатационно проучване на подземните природни богатства само в границите на концесионния обект по чл.1 и ежегодно да представя отчетите на КОНЦЕДЕНТА в срок до 31 януари на следващата година;
5. да складира отквивката и отпадъците от добива и преработката на варовици на насипища, въз основа на проекти съгласувани с концедента и с компетентните държавни органи;
6. да изгражда сгради и съоръжения и да извършва други необходими подобрения, свързани с ползването на концесионния обект, след предварително съгласуване с КОНЦЕДЕНТА; след изтичане срока на концесията всички съгласувани с концедента подобрения стават собственост на концедента, който заплаща стойността им на концесионера;
7. да сключва договори с трети лица - физически и/или юридически лица, на които възлага изпълнение на отделни работи, свързани с концесията.

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕСИОНЕРА:

1. да добива подземни природни богатства – варовици, съгласно клаузите на настоящия договор и минималната производствена програма /Приложение № 1/;
2. да складира отквивката и отпадъка от добива и преработката на насипища, въз основа на проекти съгласувани с компетентните държавни органи;



3. да преработва добитите варовици, въз основа на годишни инженерни проекти, обвързани с техническия (работния) проект за експлоатация за целия концесионен срок;

4. да заплаща дължимото концесионно възнаграждение при условия и в срокове, определени в настоящия договор;

5. да уведомява КОНЦЕДЕНТА в случай, че започне да реализира крайни продукти извън утвърдената номенклатура /Приложение №7/;

6. допълнително да заплаща концесионно възнаграждение за крайните продукти по т.5, съгласно разпоредбите на настоящия договор;

7. да предава на КОНЦЕДЕНТА цялата документация, съдържаща новопридобита информация и да не я предоставя на трети лица;

8. да предоставя на концедента месечни отчети за действително добитите количества варовици, за рандемана на блокове, за произведените количества крайни продукти и за реализираните сделки до петнадесет дни след изтичане на съответния месец;

9. да уведомява незабавно КОНЦЕДЕНТА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за запитени със закон територии и обекти;

10. да спазва нормативните изисквания за опазване на околната среда;

11. да разработи и представи за съгласуване на КОНЦЕДЕНТА и на компетентните държавни органи проект за поетапна рекултивация на нарушени терени и почви в срок до 6 /шест/ месеца от влизане в сила на концесионния договор; да извърши рекултивацията на обекта съгласно изготвения проект;

12. да разработва и представя за съгласуване от КОНЦЕДЕНТА и от компетентните държавни органи, задължителна минимална екологична програма за всеки петгодишен период от срока на концесията, както и да предвиди средства по конкретните мероприятия; в срок до 6 /шест/ месеца от влизане в сила на концесионния договор да представи за съгласуване от КОНЦЕДЕНТА и от компетентните държавни органи, задължителната минимална екологична програма за първия 5-годишен период (в съответствие с Приложение №5), която става неразделна част от настоящия договор;

13. да съгласува с КОНЦЕДЕНТА и компетентните държавни органи всяка последваща актуализация на техническия (работния) проект за разработване на концесионния обект за времето на концесионния срок;

14. да съгласува с КОНЦЕДЕНТА и с компетентните държавни органи всеки годишен инженерен проект до 30 януари настоящата година; след съгласуване с КОНЦЕДЕНТА техническия проект и годишните инженерни проекти стават неразделна част от концесионния договор, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

15. да представя ежегодно към 30 януари на КОНЦЕДЕНТА и компетентните държавни органи геоложки отчет за изменението на запасите през изтеклата година (в съответствие с действащата Класификация на твърди подземни природни богатства) и състоянието им към 1 януари настоящата година, за отразяването им в Националния баланс на запасите;

16. да предостави на КОНЦЕДЕНТА и на компетентните държавни органи геоложки доклад за остатъчните запаси в находището, при обоснована необходимост от ликвидация или консервация;

17. да съставя и води изискуемата за правилна и безопасна експлоатация на обекта геоложка, технологична и техническа документация;

18. да осигури свързаните с концесията минноспасителна дейност на обекта, медицинско обслужване на територията на обекта, работни места, обучение и квалификация на необходимия за експлоатация на находището персонал; работно време

специално работно облекло, застраховане на персонала, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица съгласно действащата нормативна уредба, социалната програма /Приложение №6/ и годишната работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности;

19. да съобразява договорите си с третите лица по чл. 7, ал.1, т.7 с клаузите на настоящия Договор, както и да предоставя на КОНЦЕДЕНТА копия от тях;

20. условията по т.19 следва да бъдат отразени във всички договори с третите лица;

21. да изпълнява задълженията си по договора с грижата на добър търговец;

22. да изготви и представи за съгласуване от КОНЦЕДЕНТА комплексен план за осъществяване на дейността, свързана с концесията; срокът за предоставяне е 6 /шест/ месеца от влизане в сила на настоящия договор;

23. да изготви и представи за съгласуване от КОНЦЕДЕНТА годишна работна програма за осъществяване на свързаните с концесията дейности за всяка следваща година, с конкретни мероприятия и гарантирани средства. Срокът за предоставяне е 30 октомври на предходната година; след съгласуване с КОНЦЕДЕНТА комплексният план и работната програма стават неразделна част от концесионния договор, а КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да изпълнява задълженията, произтичащи от тях;

24. да приеме и търпи, при наличие на форсмажорни обстоятелства, трети лица, посочени от държавата, да добиват и да се ползват от природните богатства в границите на концесионния обект; в тези случаи КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право на обезщетение.

25. да осигурява на КОНЦЕДЕНТА и на компетентните държавни органи достъп до обекта на концесията по всяко време.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА

Чл.8 /1/ ОСНОВНИ ПРАВА НА КОНЦЕДЕНТА:

1. да получава дължимото концесионно възнаграждение в срокове и при условия, определени в настоящия договор.

2. да контролира изпълнението на задълженията на КОНЦЕСИОНЕРА по настоящия договор и по условията на концесията.

3. право на собственост върху новопридобитата от КОНЦЕСИОНЕРА геолого-технологична, икономическа и друга документация при осъществяване правата и задълженията по концесионния договор.

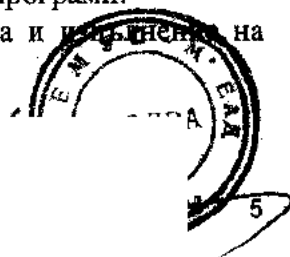
4. да прекрати едностранно договора за концесия при неизпълнение от страна на КОНЦЕСИОНЕРА на основни задължения или при нарушаване на условие по концесията.

5. да прекрати договора в случай на уведомление от страна на КОНЦЕСИОНЕРА за нововъзникнали обстоятелства, създаващи опасност за националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред, околната среда, както и за защитени със закон територии и обекти, ако не се постигне споразумение за временно спиране и отстраняване на горепосочените обстоятелства и съответно удължаване срока на договора;

/2/ ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОНЦЕДЕНТА :

1. да оказва съдействие на КОНЦЕСИОНЕРА при осъществяване на концесията съгласно договорните условия, включително чрез своевременно съгласуване на предоставените от концесионера комплексен план и годишни работни програми.

2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и изпълнеността на задълженията по Договора;



ИНВЕСТИЦИИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПОДОБРЕНИЯ

Чл.9./1/ За срока на действие на настоящия договор, КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да извърши минимални инвестиции, определени по вид и размер в "Минимална инвестиционна програма" /Приложение№4/. Програмата се актуализира от КОНЦЕСИОНЕРА на всеки пет години.

/2/ В началото на всяка календарна година - до 15 /петнадесето/ число на м. февруари - страните изготвят и след одобрението на Контролния съвет, подписват "инвестиционен план", конкретизиращ вида и размера на инвестициите за съответната година.

/3/ Направените инвестиции, съобразно Минималната инвестиционна програма по ал.1 са задължителни и с тяхната стойност не се намалява дължимото от КОНЦЕСИОНЕРА възнаграждение.

Чл.10. За осъществяване на концесията по настоящия Договор задължителни подобрения не се изискват.

ДРУГИ ИМУЩЕСТВЕНИ И НЕИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРАВА НА КОНЦЕСИОНЕРА ВЪРХУ ПЛОДОВЕТЕ И ПРАВА ВЪРХУ ОБЕКТИ, КОИТО ШЕ ИЗГРАДИ СЪС СВОИ СРЕДСТВА. ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРАЩЕНИЯТА И ПОДОБРЕНИЯТА

Чл.11./1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ има право на обезщетение за направените подобрения. Размерът на обезщетението е еквивалентен на стойността на направените подобрения.

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ може да претендира стойността на подобренията след изтичане срока на договора.

/3/ При прекратяване на Договора по вина на КОНЦЕСИОНЕРА, не му се дължи обезщетение за направените подобрения.

/4/ Всички подобрения се съгласуват предварително с КОНЦЕДЕНТА.

Чл.11а. При резки и трайни изменения на пазарните условия, продължаващи повече от шест месеца в сравнение с пазарните условия към момента на сключване на концесионния договор, всяка от страните може да иска промяна в размера на концесионното възнаграждение, както и да иска актуализиране на техническия проект за експлоатация на находището.

ЗАБРАНИ ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ И ОБРЕМЕНЯВАНЕ НА КОНЦЕСИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ДРУГИ ПРАВА

Чл.12. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да променя по какъвто и да е начин предназначението на обекта на концесията.

Чл.13. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да обременява по какъвто и да е начин с вещни тежести в полза на трети лица изцяло или частично обекта на концесията.

Чл.14. КОНЦЕСИОНЕРЪТ няма право да прехвърля по какъвто и да е начин правата си по този Договор на трети лица, освен с разрешение на Министерския съвет. Прехвърлянето на правата не поражда правни последици по отношение на КОНЦЕДЕНТА.

Чл.15. Прехвърлянето на правата по този Договор, без писмено съгласие на Министерския съвет, е основание за едностранно прекратяване на Договора от Страна на КОНЦЕДЕНТА. В този случай КОНЦЕДЕНТЪТ не дължи предизвестие на КОНЦЕСИОНЕРА или на което и да е трето лице.

**ВИД, РАЗМЕР И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА
КОНЦЕСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ**

Чл.16./1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща на КОНЦЕДЕНТА срещу предоставеното право на ползване върху обекта на концесията по чл.1 от Договора, парично концесионно възнаграждение.

/2/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплати еднократно парично концесионно възнаграждение за предоставяне на концесията в размер на 20 на сто от минималното концесионно възнаграждение за 1999 година; възнаграждението е платимо до един месец от влизането в сила на концесионния договор.

/3/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща годишно парично концесионно възнаграждение, изчислено като процент от нетния размер на приходите от продажби на крайните продукти от добива и преработката на варовици, на база утвърдена от концедента номенклатура на крайните продукти.

1. размерът на годишното парично концесионно възнаграждение е 3 на сто при рентабилност на производствената дейност до 10 на сто, включително и при отрицателни стойности; при рентабилност от 10 на сто до 60 на сто размерът се увеличава с 0.18 /осемнайсет стотни/ на всеки процент увеличение на рентабилността, а при рентабилност над 60 на сто размерът на годишното парично възнаграждение е 12 на сто.;

/4/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение при пълно неизпълнение на минималната производствена програма в размер на 3 на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажба на крайни продукти на минимални цени /Приложение №3/.

/5/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща минимално годишно парично концесионно възнаграждение при частично неизпълнение на минималната производствена програма, в размер на процент от нетния размер на приходите от продажби на крайни продукти за съответния период, изчислен съгласно ал.3. т.1., както и 3 на сто от нетния размер на приходите, които биха се получили от продажба на крайни продукти по минимални цени, за разликата до задължителния минимален годишен добив /Приложение №3/.

/6/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да заплаща допълнително концесионно възнаграждение при промяна на номенклатурата на крайните продукти, като стойността и размерът на възнаграждението се определят съгласно ал.3.т.1.; в случай, че крайните продукти са инертни материали, концесионното възнаграждение се изчислява, като 1 на сто от приходите от продажби.

/7/ Годишното парично концесионно възнаграждение се заплаща от КОНЦЕСИОНЕРА на 4 /четири/ вноски 4 /четири/ пъти годишно до 15 /петнадесет/ дни след изтичане на съответното 3-месечие. Тримесечната вноска не може да бъде по-малка от една четвърт от определеното минимално концесионно възнаграждение за съответната година.

/8/ Концесионното възнаграждение се заплаща по банков път по сметка, посочена от КОНЦЕДЕНТА в левовата равностойност на щатски долари по курса на БНБ в деня на плащането.

/9/ Определя други изисквания, свързани с правата и задълженията по концесията:

Глената, определяща минималното годишно парично концесионно възнаграждение се по-висока от 147 щ.д. за 1 куб. м. варовикови блокове.



**ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА,
ЗАЩИТЕНИТЕ СЪС ЗАКОН ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ, НАЦИОНАЛНАТА
СИГУРНОСТ, ОТБРАНАТА НА СТРАНАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД**

Чл.17./1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да спазва действащото в страната законодателство, което урежда проблемите на опазването на околната среда и водите, както и всички нормативни актове, които се отнасят до националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.

/2/ При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда и защитени със закон територии и/или обекти и/или за обществения ред, страните могат да променят условията на този Договор по взаимно съгласие, както и да прекратят договора предсрочно по взаимно съгласие или едностранно. В тези случаи КОНЦЕДЕНТЪТ отправя до КОНЦЕСИОНЕРА писмено предизвестие за прекратяване на Договора в тримесечен срок.

/3/ При възникване на опасност по ал.1, КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен незабавно писмено да уведоми КОНЦЕДЕНТА.

/4/ При прекратяване на Договора в случаите по ал.2 на КОНЦЕСИОНЕРА се дължи обезщетение в размер на концесионното възнаграждение за последната година.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.18. /1/ КОНЦЕДЕНТЪТ предоставя на КОНЦЕСИОНЕРА концесионното право по чл.1 от договора за срок от 15 /петнадесет/ години.

/2/ Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.

/3/ Всички срокове по договора се отчитат в календарни дни и съгласно разпоредбите на Закона за задълженията и договорите.

/4/ Срокът на концесията може да бъде продължен по взаимно писмено съгласие на страните по настоящия договор при условията на чл.3, ал.2 и ал.3 от Закона за концесиите.

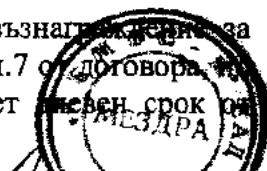
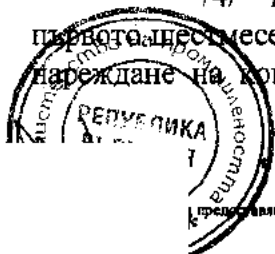
**ВИД И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
ПО ДОГОВОРА**

Чл. 19 /1/ КОНЦЕСИОНЕРЪТ се задължава да предостави на КОНЦЕДЕНТА парична гаранция във връзка с изпълнение на задълженията си по този договор, както следва: безусловна и неотменяема банкова гаранция от банка, одобрена от КОНЦЕДЕНТА, която да гарантира изпълнението на финансовите му задължения по договора.

/2/ Гаранцията по ал.1 за първата година е в размер на 50 на сто от минималното годишно концесионно възнаграждение и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА до един месец от сключването на настоящия договор.

/3/ За всяка следваща година – банковата гаранция е 50 на сто от концесионното възнаграждение за предходната година и се предоставя на КОНЦЕДЕНТА до 31 януари на текущата година.

/4/ При заплащане пълния размер на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на съответната година, при условията на чл.16, ал.7 от договора, се нарежда на концедента до съответната банка, направено в тридесет



заплащане на възнаграждението, се освобождава сума в размер на 50 на сто от годишната гаранция.

Чл.20. Концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в настоящия договор.

Чл.21./1/ Концедентът има право да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на основните задължения по решението и договора, както и при нарушаване на условията на концесията. Условията и сроковете за упражняване на правото за едностранно прекратяване на договора се определят в настоящия договор.

/2/ Концесионерът заплаща неустойки и лихви при неизпълнение и при забавено изпълнение от негова страна на договорните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и начинът на неизпълнение на отделните задължения се определят в настоящия договор.

/3/ Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, концедентът има право да търси освен определените в ал.2 гаранции и обезщетение по общите правила.

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ДОГОВОРА

Чл.22. При неизпълнение на всяко задължение за плащане по този Договор неизправната страна дължи лихва в размер на основния лихвен процент на БНБ.

Чл.23. При неизпълнение на основните останали задължения по този Договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет на сто/ на ден върху стойността на дължимото концесионно възнаграждение, но не повече от 15 % /петнадесет на сто/ за периода на неизпълнението.

Чл.24. При неизпълнение на основни задължения по този Договор за повече от 60 /шестдесет/ дни, освен правото да получи неустойките и лихвите по предходните разпоредби, изправната страна има право да прекрати едностранно този Договор, без предизвестие.

Чл.25. КОНЦЕСИОНЕРЪТ носи отговорност и за дейностите, извършвани от лицата по чл. 7, ал.1, т.7 от Договора.

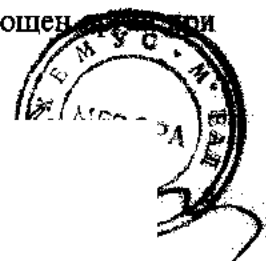
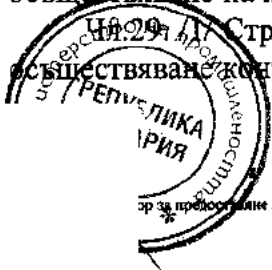
Чл.26. В случай, че КОНЦЕСИОНЕРЪТ осъществи минималния добив, предвиден в Производствената програма, но не изпълни Минималната инвестиционна програма, КОНЦЕСИОНЕРЪТ не дължи неустойката, предвидена в чл.23 от настоящия договор.

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ. НАЧИНИ, ОРГАНИ И СРОКОВЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Чл.27. Контролът по спазването на условията и изпълнението на правата и задълженията по концесията, се осъществява от КОНЦЕДЕНТА, съгласувано с компетентните държавни контролни органи, на които задължително се осигурява достъп до обекта на концесията и им се предоставят съответните документи и информация

Чл.28. КОНЦЕСИОНЕРЪТ е длъжен да осигурява достъп до обекта на концесията за осъществяване на необходимия контрол.

Чл.29. Страните по този Договор създават Контролен съвет – помощен орган за осъществяване на контрола на концесията.



/2/ Контролният съвет се състои от 3/трима/ души - по един от всяка страна и един избран съвместно от двете страни.

/3/ Контролният съвет се създава до две седмици от влизане в сила на настоящия Договор.

/4/ При необходимост Контролният съвет може да привлича консултанти по определени въпроси. Консултантите нямат право на решаващ глас при взимането на решения. Те имат само съветателен глас.

Чл.30 /1/ Контролният съвет има следните функции:

1. да осигурява съдействие при реализиране на контрола по този Договор;
2. уточняване на спорните въпроси, възникнали между страните;
3. уточнява необходимите инвестиционни разходи, свързани с обекта на концесията.
4. одобрява инвестиционния план по чл.9, ал.2.

/2/ Контролният съвет взема решенията си единодушно.

/3/ Решенията на Контролния съвет не могат да противоречат на настоящия Договор и действащата нормативна уредба, както и да променят условия по Договора.

/4/ Контролът по опазване на земните недра и околната среда се осъществява от КОНЦЕДЕНТА и компетентните държавни органи, съгласно действащата нормативна уредба.

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ПРАВА НА ИЗПРАВНАТА СТРАНА

Чл.31. Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на предвидения в чл.18 срок по взаимно писмено съгласие на страните или едностранно, при условията, предвидени по-долу.

Чл.32 /1/ Договорът се прекратява с двумесечно писмено предизвестие, от която и да е от страните по него, при настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и в случаите по чл.17, ал.2.

/2/ Вместо прекратяване страните могат да предвидят спиране действието на договора до отстраняване на обстоятелствата по ал.1.

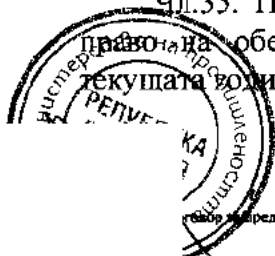
Чл.33 /1/ Договорът за концесия се прекратява и в следните случаи:

1. с изтичане на срока;
2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване или за осъществяване на дейността;
3. при смърт на физическото лице концесионер или при прекратяване на юридическото лице концесионер, освен ако министерският съвет даде съгласие договорът да бъде продължаване с правопреемник;
4. при влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на концесионера;
5. по взаимно съгласие;
6. по силата на влязло в сила съдебно или арбитражно решение;

/2/ При прекратяване на договора в случаите на ал.1, т.3 и т.4, държавата има правата на привилегирован кредитор.

Чл.34. При виновно неизпълнение на всяка от страните, изправната страна може да прекрати предсрочно Договора като отправи едномесечно писмено предизвестие до неизправната страна.

Чл.35. При предсрочно прекратяване в случаите по чл.34 изправната страна има право на обезщетение, в размер на минималното концесионно разплащане за текущата година.



НАЧИНИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.36. Всички спорове, възникнали между страните се решават по взаимно писмено съгласие между тях.

Чл.37. При непостигане на съгласие всяка една от тях има право да отнесе спора пред компетентния български съд.

Чл.38. Тълкуването на настоящия Договор ще се извършва съгласно българското материално право, а всички възникнали спорове ще се решават по реда на българското процесуално право- ГПК.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.39. Всички съобщения между страните във връзка с изпълнението на Договора ще се извършват в писмена форма.

Чл.40. Съобщенията се изпращат с обратна разписка по пощата или по телефакс и за дата на изпращането се счита датата на пощенското клеймо на отправната пощенска станция.

Чл.41. Съобщенията ще се считат за получени на следните адреси:

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

Република България
гр. София, 1000
ул. "Славянска" №8
Министерство на промишлеността
телефон: :
телефакс:

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

Република България
гр Мездра
Врачанска област
"Хемус -М" ЕАД
телефон:
телефакс:

Чл.42. При промяна в данните, посочени в чл.41 всяка от страните е длъжна да уведоми другата страна в три дневен срок от настъпване на промяната.

Чл.43. В случай на неизпълнение на задължението по предходната точка, съобщение, изпратено на стария адрес или телефакс ще се счита за изпратено по надлежния ред.

Чл.44. Всички документи при или по повод изпълнението на настоящия Договор се съставят на български език.

Чл.45. За неуредените в договора случаи се прилагат разпоредбите на действащото българско гражданско законодателство.

Чл.46. Изменения и допълнения в настоящия Договор се правят само по взаимно писмено съгласие на страните чрез подписване на допълнителни споразумения.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Термините, използвани в текста на настоящия Договор ще се разбират и тълкуват както следва:

1. **НОРМАТИВНА УРЕДБА** - действащото в страната българско законодателство- закони и подзаконовни актове- правилници, наредби, инструкции, постановления и др.;

2. **ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА** - природни бедствия - пожар, епидемия, наводнение, буря, земетресение и други природни аномалии; неблагоприятни атмосферни условия или стихийни бедствия; война, граждански безредици, блокади, встания, бунтове.



представяне на концесия за подземни природни богатства - варовизи, чрез добив от находище "Царе



3. ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ - проект за разкриване, изземване на запасите от подземни природни богатства и възстановяване на околната среда след окончателно изчерпване на находището, който е за срока на концесията.

4. ГОДИШЕН ИНЖЕНЕРЕН ПРОЕКТ - разбивка на техническия проект за текущата календарна година;

5. РАБОТНА ПРОГРАМА - представлява икономически израз на инженерния проект и съдържа: предмета на изземване, средствата за изземване, крайните продукти, икономическите показатели.

6. КОМПЛЕКСЕН ПЛАН - план за всички дейности, свързани с концесията.

7. РЕЗКИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ - изменения с повече от двадесет процента на цените на варовиците.

8. ТРАЙНИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ - продължаващи повече от шест месеца.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47. Настоящият Договор е валиден и действащ до.....

Чл.48. Концесионният договор влиза в сила от момента на прехвърляне правото на собственост по договора за приватизация, съгласно пар.5а, ал.4 от Допълнителните разпоредби на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия. В този случай концесионерът се задължава да предостави на концедента копие от приватизационния договор.

Чл.49. Договорът заедно с всички приложения към него е изготвен в три еднообразни екземпляра на български език - два за КОНЦЕДЕНТА и един за КОНЦЕСИОНЕРА.

Чл.50. Всеки екземпляр от Договора съдържа 12 /дванадесет/ страници, заедно с 7 броя приложения към него, надлежно подписани от всяка от страните, в едно със заглавните и уводните страници.

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

- Приложение № 1 - Акт за изключителна държавна собственост;
- Приложение № 2 - Схема на находище "Царевец" и координатен регистър;
- Приложение № 3 - Минимална производствена програма за целия срок на концесията;
- Приложение № 4 - Задължителна минимална инвестиционна програма за първия петгодишен период на концесията;
- Приложение № 5 - Задължителна минимална екологична програма за първия петгодишен период на концесията;
- Приложение № 6 - Социална програма;
- Приложение № 7 - Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение.

ЗА КОНЦЕДЕНТА:

АЛЕКСАНДЪР БОЖКОВ

ЗАМ. МИНИСТЪР

ПРЕДСЕДАТЕЛ И

МИНИСТЪР НА

ПРОМИШЛЕННОСТТА

ЗА КОНЦЕСИОНЕРА:

....

ТОМЪН ПУСКАШЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОДОБРЯВАМ

МИНИСТЪР: МУРАВЕЙ РАДЕВ

(име, презиме, подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24

А К Т № 253

ЗА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

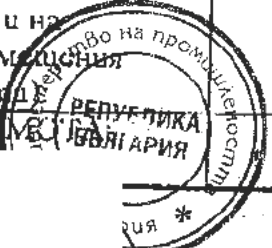
ИЗКЛЮЧИТЕЛНА

(ИЗКЛЮЧИТЕЛНА, ПУБЛИЧНА, ЧАСТНА)

на недвижим имот, находящ се в област Монтана,
община Мездра

ТА и МЯСТО на написване на акта:	25 юни 1997 г. - гр. София
КАКВО ОСНОВАНИЕ на кой ДАТА имотът е свързан:	чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 1, ал. 1 от ЗМК, чл. 69 от ЗДС
ИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА	НАХОДИЩЕ "ЦАРЕВЕЦ" "ЦАРЕВЕЦ - ЦЕНТРАЛЕН" с обща площ 14,800 гка. 48 163 м ² Вид на ползването изкопаване - варовик. Утвърдени запаси по протокол № 941/02.03.19/г. на ДКЗ категория С ₁ - 44,7 хил. м ³ и категория С ₂ - 36,0 хил. м ³ . Утвърдени запаси към 01.01.98г. с Протокол № 7-1/ОЗБ/07.05.98г. на СЕК при МОСВ категория С ₁ - 115 300 куб. м. при рандеман на блоко- ве 30%.
ИМЕНА СОБСТВЕНИК ИМОТА (име, адрес):	
СОБСТВЕНИЦИ (име, адрес):	
НО и ДАТА на СТАВЕНИ ПО-РАНО ГОРЕ:	
ИСТОИХОЖДЕНИЕ ИМОТА:	м."Крещи", на около 1200м от с.Царевец, община Мездра, област Монтана.
район, кв., парцел, на- местност, ж.к., ул. №, гр. и оп. см.)	
ИМЕНА на целия (свещи) и на частите поместения	
ИМЕНА НА ИМОТА	

Навсякъде в документа подписите са заличени от Регламент (ЕО) 2016/679, чл. 78, ал. 6 от Конституцията на Република България, чл. 1, ал. 1 от ЗМК, чл. 69 от ЗДС



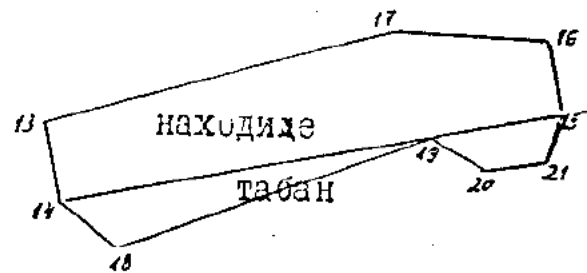
Възвръзка с отг

Кариера "Царевец"

М 1:5000



Координатна система 1970 год.



	X	Y	H
1.	4689571.85	8546002.48	217.69
2.	4689464.08	8545981.50	215.02
3.	4689431.91	8545986.05	207.75
4.	4689326.55	8546026.51	200.18
5.	4689296.65	8546062.15	201.24
6.	4689308.18	8546108.40	199.92
7.	4689247.15	8546127.05	199.55
8.	4689240.69	8546194.65	199.58
9.	4689341.55	8546245.98	217.18
10.	4689362.59	8546174.15	215.02
11.	4689450.02	8546215.05	240.28
12.	4689326.69	8546115.77	205.48
13.	4689281.75	8546433.15	265.58
14.	4689225.77	8546450.10	251.18
15.	4689294.93	8546371.15	253.24



13.	4689341.52	8546765.02	276.81
17.	4689346.92	8546655.08	274.96
18.	4689194.81	8546476.22	240.84
19.	4689278.15	8546677.74	250.62
20.	4689260.89	8546728.15	244.92
21.	4689256.12	8546759.84	242.18

Навсякъде в документа подписите и другите лични данни са заличени на осн. чл. 78, ал. 6 от ЗК, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и § 1, т. 1 от ДР на ЗЗЛД



**Минимална производствена програма за срока на концесията,
определяща задължителното минимално концесионно възнаграждение**

Находище "Царевец"

Година	1999	2000	2001	2002	2003 - 2013
Концесионна година	1	2	3	4	5-15
Добив на варовикови блокове (куб. м):	1 650	1 650	1 650	2 000	2 000
Минимална цена на 1 куб. м варовикови блокове (щ. д.)	147	147	147	147	147
Нетен размер на приходите от продажби (щ. д.)	242 550	242 550	242 550	294 000	294 000
Задълж. мин. концесионно възна- граждение – 3% от нетния размер на приходите от продажби (щ. д.)	7 277	7 277	7 277	8 820	8 820



**Задължителна минимална инвестиционна програма за първия
петгодишен период на концесията**

Находище "Царевец"

(хил. лв)

Година	1999	2000	2001	2002	2003
Концесийна година	1	2	3	4	5
Разходи за придобиване и въстановяване на ДМА	10 500	10 500	108 000	14 500	14 250
ОБЩО	10 500	10 500	108 000	14 500	14 250
(в щ. д. при курс 1800лв./щ.д.)	5 833	5 833	60 000	8 055	7 916



Приложение №5

Задължителна минимална екологична програма за периода 1999г-2003г.

Находище (кариера) "Царевец"

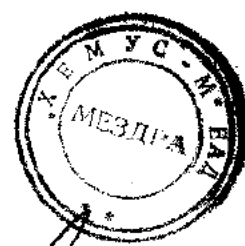
(ХИЛ. ЛВ)

Година	1999	2000	2001	2002	2003
Концесийна година	1	2	3	4	5
Депо за отпадъци	5 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Проект и отводняване на продуктивния слой	5 000	10 000	3 000	-	-
Изграждане на ново депо за отпадъци	3 000	6 000	10 000	17 000	-
Актуализация на проекта за рекултивация	-	6 000	-	6 000	-
Подържане на рекултивирани терени	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Всичко	14 000	39 000	30 000	40 000	17 000



СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

1. През периода на концесията КОНЦЕСИОНЕРЪТ да оптимизира числеността на персонала до технологично необходимата, като се ангажира с пренасочване на освободените работници и служители на подходящи работни места и/или включването им в квалификационни и преквалификационни програми.
2. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури равнище и ръст на работната заплата, съобразени със средните за подотрасъла и финансово-икономическите резултати на дружеството.
3. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да осигури задължителна застрахователна защита на работниците и служителите, социално осигуряване, здравно осигуряване и осигуряване за безработица на същите, съгласно действащото законодателство, за целия срок на концесията.
4. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да разработи и представи за одобрение от КОНЦЕДЕНТА в шестмесечен срок от влизане в сила на настоящия договор цялостна финансово обвързана социална програма, включваща и мероприятията по осигуряване на безопасност и здраве при работа, подобряване условията на труд, повишаване образованието, квалификация и преквалификация на персонала.
5. КОНЦЕСИОНЕРЪТ да сключи колективен трудов договор, който да запази и при възможност разшири съществуващите социални придобивки, застрахователни, здравни и пенсионни осигуровки.



Номенклатура на крайните продукти с промишлено значение, реализирани
от находище "Царевец"

№	Продукт
1.	плочи обрязани
2.	плочи бичени
3.	плочи полирани
4.	масиви
5.	разнокаменни изделия

